الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان 2012

الشعبة : التسيير و الاقتصاد

اختبار في مادة: القانون — المدة: ساعتان و نصف

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين :

الموضوع الأول

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (06 نقاط)

ينعقد عقد البيع بتوفر أركان موضوعية وأخرى شكلية.

1. عرّف عقد البيع.
2. حدّد واشرح الأركان الموضوعية لعقد البيع.

السؤال الثاني: (06 نقاط)

تعتبر الميزانية العامة للدولة وسيلة لإنجاز سياسات اقتصادية واجتماعية وفقا لمبادئ محدَّدَة.

1. عرّف الميزانية العامة للدولة.
2. ما هي المبادئ الأساسية للميزانية العامة للدولة؟

السؤال الثالث: (04 نقاط)

تنص المادة 416 من القانون المدني الجزائري على الأركان الموضوعية الخاصة لقيام عقد الشركة.

1. عرّف عقد الشركة.
2. ما هي الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة؟ اشرح.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

إن عقد العمل هو الإطار القانوني الذي ينظم علاقات العمل بين العمال الأجراء و أصحاب العمل.

1. عرّف عقد العمل.
2. حدّد العناصر الأساسية التي يقوم عليها عقد العمل، مع الشرح.

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (06 نقاط)

تنقضي الشركة لأسباب عامة وأخرى خاصة .

ما هي الأسباب العامة و الخاصة لانقضاء الشركة؟

السؤال الثاني: (06 نقاط)

تنتهي علاقات العمل لأسباب قانونية وأخرى اقتصادية .

اشرح حالات إنهاء علاقات العمل الفردية.

السؤال الثالث: (04 نقاط)

تتلاءم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع النشاطات الصغيرة و المتوسطة الحجم التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم .

1. عرّف الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
2. اشرح إجراءات تأسيسها.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

تعتبر الضريبة من أهم مصادر تمويل الخزينة العامة للدولة.

1. عرّف الضريبة.
2. اذكر خصائص الضريبة، مع الشرح.